

AÇÃO PENAL 854 RIO DE JANEIRO

RELATOR	: MIN. TEORI ZAVASCKI
REVISOR	: MIN. ROBERTO BARROSO
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: ROMARIO DE SOUZA FARIA
ADV.(A/S)	: ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	: LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR

DECISÃO: 1. Em novembro de 2006, Romário de Souza Faria foi denunciado por suposta prática da conduta tipificada no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990 (por duas vezes), cc art. 71 do Código Penal, já que teria omitido de declarações de rendimentos à Receita Federal (anos-calendário 1995 e 1996) valores recebidos de pessoas jurídicas, suprimindo tributos devidos – fatos geradores dos procedimentos administrativos fiscais 15374.003.564/00-15 e 15374.001.669/2001-37 (fls. 73-75).

Concluída a instrução, o réu foi condenado, em junho de 2009, pelo juízo da 8ª Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, posteriormente convertida em penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e multa), pela prática do delito descrito na inicial (fls. 593-601).

Em apelação, a defesa requereu a reforma da sentença, com exclusão da condenação referente aos débitos apurados no procedimento administrativo fiscal 15374.003.564/00-15, porquanto comprovado o parcelamento da dívida, com a consequente suspensão da pretensão punitiva estatal no caso, assim como a absolvição do réu por insuficiência de provas quanto ao dolo específico de sonegar (fls. 622-643).

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso para, reconhecendo o parcelamento do débito fiscal (15374.003.564/00-15), excluir as penas privativa de liberdade e pecuniária correspondentes ao referido débito, cuja pretensão punitiva estatal encontra-se suspensa, assim como redimensionar a pena-base e afastar a incidência da continuidade delitiva, fixando a pena definitivamente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão (fls. 677-689).

O recurso especial interposto (fls. 716-726), ao argumento de que houve exasperação na dosimetria de pena, foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 805-807). Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Assusete Magalhães, designada relatora (Recurso Especial 1214793/RJ), declinou da competência ao Supremo Tribunal Federal, com base no art. 102, I, *b*, da Constituição da República, diante da diplomação do réu como Deputado Federal (fls. 957-963).

2. Processados os autos, foram remetidos ao Ministério Público para opinar acerca de requerimento apresentado pela defesa, de extinção de punibilidade do réu (fls. 988/990). Em manifestação de fl. 990, o Ministério Público solicitou a expedição de ofício à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para que fosse informado se os débitos tributários lançados no processo administrativo fiscal 15374.001.669/2001-37 e inscritos em dívida ativa da União (70.1.05.000135-65) foram efetivamente quitados. Diante da confirmação de extinção do crédito tributário objeto da CDA 70105000135-65 pela quitação integral da dívida (fl. 1.000), o Ministério Público manifestou-se pela extinção de punibilidade do acusado.

3. Diante do pagamento integral e da jurisprudência dominante desta Corte (HC 116828, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17-10-2013; HC 81929, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, DJ 27-02-2004, PP-00027), acolho a promoção do Ministério Público e declaro extinta punibilidade do réu, no âmbito desta ação penal, a teor do art. 3º, II, da Lei 8.038/1990.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 7 de março de 2014

Ministro TEORI ZAVASCKI

Relator

Documento assinado digitalmente